

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6722/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี
สำนักงานอัยการสูงสุด

นายมนูญ โคราชภูรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 29, มาตรา 30
ป.วิ.อ. มาตรา 186 (8)

คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือน และปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 3 ปี การที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับโดยมิได้กำหนดวิธีบังคับค่าปรับนั้นจึงไม่ขัดแย้ง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ขัดแย้งได้ โดยแก้เป็นว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73 จำเลยให้การรับสารภาพ ไม่ลดโทษให้ คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอลงโทษโดยรออัยการสูงสุดรักษาราชการแทน
อัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอลงโทษโดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอลงโทษนั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสอง
ลงโทษจำคุกและปรับจำเลยในอัตราสูงสุดแล้ว แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่
ลดโทษให้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายในลักษณะ
นี้มาก่อนประกอบกับข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้ไม่ปรากฏว่าที่จำเลยกระทำความผิดนั้น เป็นการ
ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือชำรุดอันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนดัง
ที่โจทก์ฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยมานั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์
แห่งรูปคดีแล้ว

หนึ่งที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับโดยมิได้กำหนดวิธีบังคับค่าปรับนั้น ไม่ขัดแย้ง
ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้กำหนดเงื่อนไขเพื่อบุคคลความประพฤติของจำเลยโดยให้
จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง ภายในกำหนด 1 ปี
หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-วิชชัย พิทักษ์พล)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายทรงพล รัตนจันทร์
ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>